הסכם

שנערך ונחתם בתל-אביב, ביום 23 בחודש אוגוסט 2023

בין: איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה בישראל (ע"ר מס' 58-000413-3)
מרחוב יד חרוצים 12, תל אביב-יפו
(להלן: "**איגוד המפיקים**")

מצד אחד

לבין: אק"ט איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל (ע"ר מס' 58-014954-0)
מרחוב סעדיה גאון 26, תל אביב-יפו
(להלן: "**אקט**")

מצד שני

הואיל ואיגוד המפיקים ואקט הם הארגונים המייצגים מפיקים ואת אנשי הצוות, בהתאמה, בתעשיית ההפקות האודיו-ויזואליות בישראל;

והואיל והצדדים הסדירו בעבר באמצעות מס' הסכמים ותוספות להם, את כללי ההתקשרות בהפקות של יצירה אורקולית לקולנוע ו/או לטלוויזיה ו/או בכל מדיה אחרת בישראל, המבוצעות, במישרין ובעקיפין, ע"י מפיקים החברים באיגוד המפיקים ואשר התקשרו, לצורך הפקות אלה עם אנשי צוות החברים באקט (להלן: "**ההפקות**");

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את תנאי ההתקשרות למתן שירותים והעבודה בהפקות, במטרה לשמר ולטפח את התעשייה, לטובת הצדדים וחבריהם, והצדדים מסכימים לפעול במשותף למען מטרה זו;

והואיל והצדדים ניהלו משא ומתן והגיעו להסכמות בעניין תנאי ההתקשרות למתן שירותים בהפקות, והכל כמפורט בהסכם זה להלן.

לפיכך, הצדדים מצהירים, מסכימים ומתחייבים כדלקמן:

1. הגדרות

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירושים הבאים:

"הפקה" יצירה אורקולית לקולנוע ו/או לטלוויזיה ו/או לכל מדיה אחרת.

"איש הצוות" איש הצוות, חבר אקט, הנותן שירות או עובד בהפקה.

"יום הפקה" יום, כהגדרתו בהסכם זה, בו עובד איש הצוות ומספק שירותים עבור המפיק בהפקה.

"המפיק" אדם או גוף או תאגיד המבצע את ההפקה הספציפית, שהינו חבר באיגוד המפיקים והזמין מאיש הצוות שירותים עבור ההפקה הספציפית.

"הנציג" אדם שמונה על ידי המפיק כנציגו ועל כך יצאה הודעה בכתב לאיש הצוות או שצוין בהסכם ההתקשרות בין המפיק לבין איש הצוות.

2. כללי

2.1. המבוא וההגדרות בהסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות השוליים בהסכם זה נועדו לנוחיות בלבד, ואין להיעזר בהן בפרשנותו. הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מיועד לכל המגדרים.

2.2. כל התנאים וההתחייבויות המוסכמים בהסכם זה יתייחסו להפקות (כהגדרתן לעיל), המבוצעות, במישרין ובעקיפין, ע"י המפיקים החברים באיגוד המפיקים, ואשר לצורך ביצוען, התקשרו המפיקים עם אנשי צוות החברים באקט.

2.3. אימוץ תנאי הסכם זה על ידי המפיק ואיש הצוות, בהתאם לאמור להלן, יחייב את המפיק ונציגו המוסמך, בכל הנוגע להתקשרות עם אנשי הצוות החברים באקט בהפקות, ויחייב את אנשי הצוות, החברים באקט, בכל הנוגע להשתתפותם בהפקות.

2.4. בחוזה האישי שייחתם בין איש הצוות לבין המפיק יצוין כי נחתם הסכם זה בין איגוד המפיקים לבין אקט, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה האישי האמור, וכן יצוין בו, כי בכל מקרה בו יגרע ו/או יקפח החוזה האישי את זכויותיו של איש הצוות או את זכויותיו של המפיק על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יחייבו את הצדדים סעיפי הסכם זה. בהתאם, יראו את התנאים ואת ההתחייבויות האמורים בהסכם זה כאילו הוסכמו בין המפיק הספציפי, בכל הפקה והפקה, לבין אנשי הצוות חברי אקט, שהתקשרו עם המפיק למתן שירותים ועובדים באותה הפקה.

2.5. להסכם זה מצורף נוסח חוזה אישי מאושר על ידי הצדדים, שישמש כהמלצה לצדדים להסכם זה ולחבריהם, המסומן כנספח א' להסכם זה. המפיק ו/או איש הצוות רשאי להשתמש בנספח א' בכפוף לאימוץ נוסחו המדויק ללא כל שינוי.

2.6. הצדדים מתחייבים לפעול במטרה להגדיל את תקציבי ההפקות, להעלות את הסטנדרטים המקובלים של נאותות הפקה ולקדם את התעשייה בכללה.

2.7. הצדדים רואים חשיבות בשיתוף פעולה בין המפיקים ואנשי הצוות חברי אקט, ויפעלו בתום לב, בהגינות ובשיתוף פעולה על מנת להבטיח עבודה מקצועית, בטוחה, איכותית ומכובדת בתעשייה.

2.8. כל שינוי בהסכם זה ייעשה בהסכמת הצדדים בכתב ובחתימתם.

3. חובות איש הצוות:

אלו חובות איש הצוות בהפקה:

3.1. להקדיש את מיטב כישרונו ויכולתו המקצועית במשך כל תקופת הצילומים בהפקה.

3.2. לשמור בסודיות מלאה כל עובדה ו/או מידע הקשורים בהפקה, במפיק ובגופים המשדרים והממנים ואשר נודעו לו תוך השתתפותו בהפקה ו/או הענקת שירותיו בהפקה, ואשר אינם, ולא הפכו להיות, נחלת הכלל ממילא שלא עקב מעשה או מחדל של איש הצוות עצמו. כמו כן, הוא מתחייב שלא למסור לשום אדם כל מידע על תוכן ההפקה או סדרי ההפקה או כל דבר שקרה או נאמר בשטח הצילומים, או מחוצה לו, לפני ההפקה, בעת ההפקה ו/או לאחר סיומה, אלא אם הפכו להיות, נחלת הכלל, שלא עקב מעשה או מחדל של איש הצוות. למען הסר ספק, האמור לא יחול במקרה שבו איש הצוות מיידע את אקט בעניין הקשור לשמירה על זכויותיו לפי הסכם זה.

3.3. להופיע במקום ובזמן שנקבעו לו על ידי המפיק או על ידי נציגו של המפיק לאותה הפקה. האמור יחול גם לגבי השתתפות בימי פרה פרודקשן, סיורים, ישיבות וכד', והכל כנדרש ובתיאום מראש.

3.4. לא לעזוב את אתר הצילומים, בלי רשותו של המפיק או של נציגו של המפיק לאותה הפקה.

3.5. לא לשתות אלכוהול או להשתמש בסמים באתר הצילומים וכן לא להגיע לסט תחת השפעה של סמים ו/או אלכוהול. השימוש באלו אסור בהחלט, ושימוש באלכוהול או בסמים באתר הצילומים יהווה סיבה לגיטימית מצד המפיק לסיים את ההתקשרות עם איש הצוות באופן מיידי, תוך תשלום תמורה רק עבור ימי מתן השירותים שבוצעו על ידי איש הצוות בפועל עד למועד סיום ההתקשרות עימו, למעט אותו היום בו מצבו של איש הצוות כתוצאה משימוש אסור כאמור לא איפשר את ביצוע העבודה כנדרש ו/או פגע בצורה משמעותית בהפקה. איש הצוות לא יעשן סיגריות באתר הצילומים, אלא במקומות שיועדו לכך על ידי המפיק.

3.6. לא להביא אורח לאתר הצילומים, ללא אישור מראש של המפיק או נציג מטעמו, מראש ובכתב.

3.7. למסור למפיק כתובת, מספר טלפון, או כל דרך אחת בה ניתן יהיה להשיגו.

4. <u>איחור איש צוות בהופעה ליום הפקה:</u>

4.1. איש הצוות מחויב להופיע במקום ובזמן שנקבעו לו, כמפורט בהסכם זה.

4.2. במידה שאיש הצוות נתקל בבעיה להגיע בזמן כאמור, עליו להודיע על כך למפיק או לנציגו מיד עם היוודע הבעיה.

4.3. במקרה של איחור של איש הצוות להגעה ליום הפקה ללא אישור המפיק או נציגו בהפקה הרלוונטית, יהיה רשאי המפיק לגבות פיצוי מאיש הצוות כמפורט להלן:

1. במידה שמדובר באיחור ראשון בהפקה – פיצוי בשיעור של 125% מהתמורה לשעה שסוכמה עם איש הצוות באותה ההפקה, בגין כל שעת איחור.
2. במידה שמדובר באיחור שני בהפקה – פיצוי בשיעור של 250% מהתמורה לשעה שסוכמה עם איש הצוות באותה ההפקה, בגין כל שעת איחור. המפיק יידע את אקט אודות האיחור של איש הצוות.
3. במידה שמדובר באיחור שלישי בהפקה – פיצוי בשיעור של 350% מהתמורה לשעה שסוכמה עם איש הצוות באותה ההפקה, בגין כל שעת איחור.

בנוסף, המפיק יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות עם איש הצוות ללא מתן הודעה מוקדמת.

4.4. למען הסר ספק, שעות איחור או שעות היעדרות שנעשו באישור המפיק או נציגו לאותה הפקה ינוכו ממניין שעות המתן שירותים של איש הצוות עבורו זכאי לתמורה באותה ההפקה, אך איש הצוות לא יחויב בתשלום פיצוי למפיק בגין איחור או עזיבה שנעשו באישור כאמור.

5. <u>אורך יום ושבוע ההפקה:</u>

5.1. אורך יום הפקה:

1. אורך יום הפקה יהיה כמפורט להלן:

1. החל מכניסת הסכם זה לתוקף – 10.5 שעות (עשר וחצי שעות), הכוללות ארוחת צהריים בת 45 דקות (להלן: "**פעימת הקיצור הראשונה**").
2. החל מיום 1.1.2025 – 10 שעות (עשר שעות), הכוללות ארוחת צהריים בת 45 דקות (להלן: "**פעימת הקיצור השנייה**").

5.2. מחיר שעת עבודה יהיה התמורה עבור יום הפקה כנ"ל, לחלק באורך יום ההפקה, בהתאם לאמור בסעיף 5.1 לעיל.

5.3. שעות פירוק והרכבה (ארלי וקיפולים) תחשבנה במסגרת יום ההפקה כשעות מתן שירותים לכל דבר ועניין, והמפיק ישלם לאיש הצוות בגינן שעות נוספות כמוסכם בהסכם זה, אם חלו בשעות נוספות.

5.4. המפיק יעביר לאיש הצוות את תכנית הצילומים העדכנית לפחות 7 ימים לפני תחילת הצילומים.

5.5. אורך יום ההפקה של איש הצוות יהיה מ-CALL ועד WRAP (ביחס לאיש צוות שלא הגיע להכנות ו/או לא נשאר על הסט לקיפולים). איש הצוות הנדרש להגיע להכנות (ארלי) או להישאר לאחר ה-WRAP, יודיע על כך לנציג המפיק על הסט, ודיווח זה הוא שיקבע לעניין שעות עבודתו.
במידה שאיש צוות מתחיל או מסיים את יום ההפקה שלא על הסט (למשל בהוצאה או פריקה של ציוד), או במידה שהוא נדרש על ידי המפיק לנהוג ברכב, מכל סוג, במסגרת תפקידו, ידווח למפיק ו/או לנציגו על מועד ההתחלה והסיום ואלו ייחשבו כזמן תחילת וסיום יום ההפקה בהתאמה.

5.6. אורך יום הפקה לא יעלה על 12 שעות.

5.7. אורך שבוע ההפקה:

1. שבוע ההפקה יהיה בן חמישה ימים, ואורכו יהיה סכום המכפלה של אורך יום ההפקה ב-5, ובכל מקרה לא יותר מ-60 שעות שבועיות.
2. המפיק יהיה רשאי לדרוש מאיש הצוות לעבוד גם ביום השישי באותו השבוע, ובמקרה כזה, התמורה לה יהיה זכאי איש הצוות עבור אותו היום תהיה בשיעור של 120% מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות ליום הפקה, ובכפוף להוראות הסכם זה.

5.8. שעות נוספות עד 12 שעות: עבור שעות נוספות מעבר ליום ההפקה כפי שיהיה מעת לעת, כאמור בסעיף 5.1.1 לעיל, תשולם לאיש הצוות תמורה בשיעור של 150% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת מתן שירותים. חישוב השעות הנוספות ייעשה לפי רבעי שעה, ויעוגל כלפי מעלה.

5.9. עבודה מעבר ל-12 שעות ביום הפקה:
הצדדים רואים חשיבות בהגבלת אורך יום ההפקה לאיש צוות ל-12 שעות מקסימליות. על מנת להבטיח את העמידה במגבלה היומית כאמור, ועדיין לאפשר התמודדות עם מקרים יוצאי דופן, יחול המפורט להלן:

1. עבור שעות מעבר לשעה ה- 12 של יום ההפקה ועד לשעה ה-13 של יום הפקה, יחול המפורט להלן:

1. המפיק ישלם תעריף שעות נוספות מוגדל בהתאם למפורט להלן:

1. עבור הפעם הראשונה בהפקה ספציפית – תמורה בשיעור של 200% לשעה מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעת עבודה.
2. עבור הפעם השנייה בהפקה ספציפית – תמורה בשיעור של 250% לשעה מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעת עבודה.
3. עבור הפעם השלישית בהפקה ספציפית – תמורה בשיעור של 300% לשעה מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעת עבודה.
4. עבור הפעם הרביעית או יותר בהפקה ספציפית – תמורה בשיעור של 350% לשעה מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעת עבודה.

2. האמור יחול עבור תקופה של 20 ימי הפקה בפועל (נטו), כך שחריגה מ-12 שעות המתרחשת לאחר יותר מ-20 ימי הפקה תיחשב ככזו המתקיימת בפעם הראשונה בהפקה, גם אם התקיימו לפניה חריגות נוספות במהלך 20 ימי ההפקה הראשונים. האמור לעיל יתקיים רק במידה שב-20 ימי ההפקה הראשונים התקיימו לגבי איש הצוות לא יותר משלוש (3) חריגות מ-12 השעות כאמור לעיל.

3. על אף האמור לעיל, במידה שתיווצר חריגה מ-12 שעות ביום ההפקה כתוצאה ממזג אוויר פתאומי שגרם לעצירה ממושכת של שעה או יותר של הצילומים עצמם, התעריף השעתי עבור שעת מתן שירותים שבין השעה ה-12 לבין השעה ה-13 יהיה 200% לשעה מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעת מתן שירותים. יובהר כי האמור יחול לא יותר מפעם אחת בהפקה.

2. על אף האמור בסעיף 5.9 (1) (1) לעיל, במקרים יוצאי דופן שיפורטו להלן, התמורה עבור השעה שבין השעה ה-12 לבין השעה ה-13 ביום הפקה תהיה בשיעור של 200% לשעה מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת עבודה, ובתנאי שאקט אישר את האמור בהתאם לכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

1. המפיק העביר לאישור אקט רשימת ימים חריגים והסיבה לחריגה לפחות 14 ימים לפני תחילת הצילומים.
2. ימי החריגה שלגביהם הועברה הודעה מראש יהיו ימי הפקה שמתקיים בהם אחד מהתנאים הבאים:
   1) יום הפקה הכולל שחקן זר בעלות של 10,000 ₪ ומעלה ליום שחקן.
   2) יום הפקה הכולל מעל 30 ניצבים.
   3) יום הפקה בלוקיישן יחיד שעלותו 10,000 ₪ ומעלה.
   4) יום הפקה הכולל אפקטים מיוחדים יוצאי דופן. לעניין זה, לא ייחשב יום הפקה הכולל יריות, מכות והבערת אש.
   5) יום הפקה הכולל מעבר לוקיישן, ובלבד שמעבר הלוקיישן סומן בתכנית הצילומים ושזהו מעבר הלוקיישן השני ומעלה באותו השבוע.
   לעניין סעיף זה, ייחשב מעבר לוקיישן ככזה במידה שמועתק המחנה כולו.

אקט יהיו רשאים לקבל מהמפיק אסמכתא להעיד על עמידה בתנאים המפורטים לעיל.

3. שיעור ימי החריגה כאמור לעיל לא יעלה על 33% מסך ימי הצילומים באותה ההפקה. מובהר כי ככל שעלה שיעור ימי החריגה המתוכננת מראש על 33%, יחולו לגבי הימים העודפים הוראות סעיף 5.9 (1) לעיל.

5.10. התמורה עבור השעה מעבר ל-13 שעות: עבור עבודה המתבצעת מעבר ל-13 שעות, יגדל התעריף השעתי ב-50% בכל שעה.

דוגמה להמחשה (1): איש צוות שהועסק 15 שעות ביום הפקה בה התבצעה חריגה כאמור בסעיף 5.9 (1) (1) לעיל, יהיה זכאי לתשלום תמורה שעתית בתעריף 300% עבור שעת העבודה שבין 12 לבין 13 שעות, לתשלום תמורה שעתית בתעריף 350% עבור השעה שבין 13 לבין 14 שעות, ולתשלום תמורה שעתית בתעריף 400% עבור השעה שבין 14 לבין 15 שעות.

דוגמה להמחשה (2): איש הצוות שהועסק 14 שעות ביום הפקה, בה התבצעה חריגה שאושרה מראש על ידי אקט לפי סעיף 5.9 (2) לעיל, יהיה זכאי לתשלום תמורה שעיתית בתעריף 200% עבור שעת העבודה שבין 12 לבין 13 שעות, ולתשלום תמורה שעתית בתעריף 250% עבור שעת העבודה שבין 13 לבין 14 שעות.

5.11. ערבי שבת ובערבי חג:

1. בימי שישי ובערבי חג, יום ההפקה יהיה קצר בשעה וחצי מאורכו של יום ההפקה, כאשר בשעות אלו תיכלל הפסקת צהריים בת 45 דקות. התמורה ליום הפקה תוותר ללא שינוי.
2. בערבי שבת ובערבי חג, תתחיל חופשת השבת או החג שעה אחת לפני כניסת השבת או החג, לפי העניין, אך לא לפני השעה 16:00 ולא אחרי השעה 17:30.
3. המפיק ישלם לאיש הצוות עבור עבודה בשעות נוספות בערבי שבת ובערבי חג כמפורט להלן:
   1. עבור השעה הנוספת הראשונה – תמורה בשיעור של 200% מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעה.
   2. עבור השעה הנוספת השנייה – תמורה בשיעור של 250% מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעה.
   3. עבור השעה הנוספת השלישית – תמורה בשיעור של 300% מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעה.
   4. עבור השעה הנוספת הרביעית – תמורה בשיעור של 350% מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעה.
   5. עבור השעה הנוספת החמישית – תמורה בשיעור של 400% מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעה.

התמורה השעתית תעלה ב-50% עבור כל שעה נוספת.

5.12. שבת ובחג:

1. יום המנוחה השבועי הוא יום שבת.
2. עבור עבודה בשבת ובחג, שתעשה רק במקרים חריגים, ישלם המפיק לאיש הצוות תשלום בשיעור של 200% מהתמורה המוסכמת בינו לבין איש הצוות לכל שעה.
3. לאחר 6 ימי הפקה רצופים, תינתן לאיש הצוות יום חופש אחד, ללא תשלום. המפיק לא ידרוש מאיש צוות לעבוד יותר מ-7 ימי הפקה ברצף (ללא יום מנוחה). אם נמשכה עבודת איש צוות

e/c

בהפקה במשך 7 ימים רצופים, המפיק יהיה חייב לתת לאיש הצוות יום מנוחה בתשלום, שיהיה היום ה-8 לאחר 7 ימי ההפקה הרצופים.

4. אם מתבצעת עבודה בהפקה בשבת, והיא ממשיכה גם אל מוצאי השבת (היינו: לאחר צאת השבת), הרי אז תשולם לאיש הצוות תמורה בשיעור של 200% לשעה מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לכל שעת עבודה, עבור כל השעות שבהן איש הצוות עבד באותו יום, הן אלו בשבת והן אלו לאחר יציאת השבת, אלא אם השעות החורגות משבת הינן שעות נוספות, שאז תשולם עבורן לאיש הצוות תמורה על פי חישוב של שעות נוספות על בסיס תמורת בסיס של 200% מהמחיר המוסכם בין הצדדים לשעת עבודה.

5. במידה שיום הצילום מתחיל במוצאי שבת, שיוגדר לצורך זה כשעה אחת לפחות לאחר צאת השבת, ישולם תעריף שעות לילה ביום חול.

5.13. התקשרות עבודה בחצאי יום:

1. המפיק ואיש הצוות יהיו רשאים להתקשר בהיקף הנמוך מאורך יום מלא. במקרה שכזה, ישולם לאיש הצוות כמפורט להלן:

מס' שעות ביום הפקה	התמורה היומית
0-4 שעות	50% מהמחיר המוסכם בין הצדדים ליום הפקה
4-5 שעות	60% מהמחיר המוסכם בין הצדדים ליום הפקה
5-6 שעות	70% מהמחיר המוסכם בין הצדדים ליום הפקה
6 שעות ומעלה	100% מהמחיר המוסכם בין הצדדים ליום הפקה

2. התקשרות עם איש צוות לעבודה בחצי יום כאמור תתאפשר רק במצב של תגבור נקודתי לצוות הקבוע או לצורך עמידה במסגרת השעות המותרות לפי הסכם זה. למען הסר ספק, אין להתקשר עם איש צוות במתכונת זו באופן רציף.

3. התקשרות עם איש צוות לעבודה בחצאי יום כאמור, תהיה מוסדרת מראש ובכתב בלבד. במידה שלא סוכם אחרת, ישולם לאיש הצוות עבור יום הפקה מלא.

5.14. ישיבות הפקה, סיורים, הכנות ועבודה מהבית בזמן הצילומים:

1. כל עבודה כאמור תתבצע באישור בכתב של המפיק או נציגו.

2. במידה שהעבודה כאמור מתבצעת ביום ההפקה, לאחר הצילומים, זמן זה ייחשב כשעות מתן שירותים לכל דבר ועניין, לרבות לעניין שעות נוספות.

3. למען הסר ספק, במידה שהעבודה כאמור מתבצעת ביום שבו לא מתקיימים צילומים, המפיק יהיה רשאי לשכור את שירותי איש הצוות בהתאם לסעיף 5.13 לעיל לעניין עבודה בחצאי יום.

5.15. תקופת הפרה פרודקשן:

1. אורך יום הפקה בתקופת הפרה פרודקשן יהיה כמפורט בהסכם זה.

2. מובהר כי איש הצוות יעמוד לרשות המפיק למשך כל יום ההפקה, כפי שנקבע בין הצדדים מראש.

6. <u>ארוחות והפסקות במהלך ימי הצילומים:</u>

6.1. המפיק יספק לאיש הצוות, על חשבונו, ארוחות בימי הצילומים.

P.10

6.2. ארוחת הבוקר תסופק כמפורט להלן:

1. ארוחת הבוקר ביום צילום תהיה זמינה החל מחצי שעה לפני שעת ה-CALL, ועד חצי שעה לאחריה, ללא הפסקת עבודה משותפת לכל אנשי הצוות (כלומר כל איש צוות יאכל בזמנו).
2. הגעת איש הצוות תהיה 15 דקות לפני שעת ה-CALL, לטובת ארוחה בישיבה, כאשר זמן זה לא ייחשב במניין שעות העבודה שתמורתן מקבל איש הצוות את התמורה היומית. איש הצוות יוכל לבחור להגיע, באופן עצמאי, ישירות לשעת ה-CALL.
3. איש צוות שהחל לעבוד בארלי קול יהיה זכאי לעצור את עבודתו לטובת ארוחת הבוקר. במידה שלא התאפשר לו האמור, ידווח על כך למפיק או לנציגו, ולאחר שדיווח בזמן אמת יהיה זכאי לפיצוי בשיעור 25% מהתמורה השעתית שסוכמה בין המפיק לבין איש הצוות.

6.3. ארוחת הצהריים תסופק כמפורט להלן:

4. ארוחת צהריים ביום צילום תתחיל לא יאוחר משש וחצי (6.5) שעות לאחר שעת ה-CALL.
5. זמן ההפסקה יהיה 45 דקות, ובכל מקרה לא פחות מ-30 דקות. חישוב הזמן לצורך ארוחה יהיה מרגע ההכרזה על ההפסקה על הסט ועד רגע ההכרזה במקום הארוחה על גמר ההפסקה.
6. במקרה שצרכי ההפקה מכתיבים דחייה ביציאה להפסקת הצהריים, יחול המפורט להלן:
   1. המפיק ידאג ליידע את כל אנשי הצוות אודות הדחייה הצפויה, מוקדם ככל הניתן, והדבר יתועד בדוח ההפקה.
   2. במידה שהיציאה להפסקת הצהריים מתעכבת עד חצי שעה – ישולם פיצוי בשווי 50% מפרק הזמן שבו נדחתה היציאה להפסקת הצהריים, למעט במידה שהעיכוב ביציאה נוצר בשל סיום שוט צילום, ובתנאי שהוא החל להיות מצולם לפני הזמן המיועד ליציאה לארוחת הצהריים. במקרה זה, לא ישולם פיצוי לאיש הצוות עבור 15 הדקות הראשונות של העיכוב.
   3. במידה שהיציאה להפסקת הצהריים מתעכבת ביותר מחצי שעה – ישולם פיצוי בשווי 100% מפרק הזמן שבו נדחתה היציאה להפסקת הצהריים.

למען הסר ספק, כל דחייה כאמור תימדד ברבעי שעות, ותעוגל תמיד כלפי מעלה.

6.4. ארוחה שלישית תסופק כמפורט להלן:

1. הארוחה השלישית תסופק לאיש הצוות לאחר 12 שעות משעת ה-CALL, ותכלול הפסקה של 15 דקות.
2. המפיק יהיה רשאי לשלם לאיש הצוות במקום לספק את הארוחה השלישית כאמור, סכום בסך 25 ₪ + מע"מ. מובהר כי גם אם לא תוגש ארוחה שלישית, המפיק מחויב לספק הפסקה כאמור, ובמידה שהיציאה להפסקה תתאחר מעבר לאמור לעיל, ישולם לאיש הצוות פיצוי בשווי 100% מפרק הזמן שבו נדחתה היציאה להפסקה.

6.5. במקרה שצרכי ההפקה מכתיבים קיצור של ארוחה או הפסקה כלשהי, יקבל איש הצוות תשלום נוסף בשווי כפל הזמן שבו קוצרה הארוחה או ההפסקה.

6.6. למען הסר ספק, המפיק יאפשר סביבה נאותה לקיום הארוחות, לרבות מקומות ישיבה, שטיפת ידיים, הצללה במידת הצורך וכד'.

7. <u>שעות לילה:</u>

7.1. עבור עבודה הנעשית בשעות הלילה ישלם המפיק לאיש הצוות תוספת תמורה לכל שעת עבודה, בשיעור המפורט להלן, וזאת – עד לסיום אותו יום הפקה בפועל.

זמן עבודת הלילה, והתעריף לשעת עבודה, יהיו כמפורט להלן:

1. במהלך הנהגת שעון חורף – החל מהשעה 20:00. תוספת התמורה עבור עבודת לילה תהיה בשיעור של 20% מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעה.
2. במהלך הנהגת שעון קיץ – החל מהשעה 22:00. תוספת התמורה עבור עבודת לילה תהיה בשיעור של 20% מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעה.

7.2. למען הסר ספק מובהר כי אם יום ההפקה החל לפני זמן שעות הלילה ונמשך לאחר מכן, תשולם על ידי המפיק לאיש הצוות תוספת התמורה לשעה כמפורט דלעיל רק עבור העבודה שתבוצע ממועד תחילת עבודת הלילה ועד לסיום אותו יום הפקה בפועל.

7.3. אם העבודה החלה לאחר השעה 24:00, אך לפני השעה 05:00, תשולם על ידי המפיק לאיש הצוות תוספת התמורה לשעה האמורה בס"ק 1 דלעיל רק עבור עבודה עד השעה 05:00 באותו יום.

8. <u>שעות מנוחה ומעבר באמצע שבוע:</u>

8.1. באמצע שבוע המפיק יאפשר לאיש הצוות לפחות 11 (אחת עשרה) שעות מנוחה בין גמר יום הפקה אחד לתחילת יום ההפקה השני, למעט בין סיום העבודה ביום חמישי לבין תחילתה ביום שישי, אשר בהם יאפשר המפיק לאיש הצוות לפחות 10 (עשר) שעות מנוחה כאמור בין גמר יום הפקה אחד לתחילת יום ההפקה השני (להלן: "**שעות מעבר**"). האמור יחול רק אם מדובר בעבודה רצופה, עם אותו מפיק, בימים עוקבים.

8.2. על מנת להבטיח זמן מנוחה ראוי בין ימי הפקה גם בימים שבהם הצילומים מתקיימים מחוץ לאזור החופשי, שעות המעבר יגדלו כמפורט להלן:

1. במידה שביום הפקה יש נסיעה הלוך ושוב (ללא לינה מחוץ ליישוב המגורים של איש הצוות) – תתווסף שעת מעבר אחת עבור כל מעבר בין טבעות של אזורי הנסיעה.
2. במידה שביום הפקה יש נסיעה לכיוון אחד – תתווסף חצי שעת מעבר אחת עבור כל מעבר בין טבעות של אזורי הנסיעה.

על אף האמור בשני הסעיפים לעיל, בכל מקרה המעבר בין טבעת 2 לבין האזור החופשי יוסיף שעת מעבר שלמה.

דוגמה להמחשה (1): ביום צילום במודיעין (טבעת 2) שבו איש הצוות נוסע הלוך ושוב, זמן המעבר יעמוד על 12 שעות (1+11).

דוגמה להמחשה (2): ביום צילום בטבריה (טבעת 5) שבו איש הצוות נוסע הלוך ושוב, זמן המעבר יעמוד על 15 שעות (4+11).

דוגמה להמחשה (3): ביום צילום בטבריה (טבעת 5) שבו איש הצוות לן בטבריה בלילה טרם הצילומים ולאחריהם נסע חזרה לביתו, זמן המעבר יעמוד על 13.5 שעות (2.5+11).

8.3. עבור קיצור שעות המעבר ישולם לאיש הצוות פיצוי, כדלקמן:

ר.ו

3. עבור קיצור של עד שעה אחת של שעות המעבר:

מס' הפעמים שהקיצור חוזר על עצמו בהפקה אחת	גובה הפיצוי (לפי תעריף שעת עבודה)
פעם ראשונה	50%
פעם שנייה	100%
פעם שלישית ומעלה	125%

4. עבור קיצור של מעל לשעה אחת:

היקף הקיצור	גובה הפיצוי (לפי תעריף שעת עבודה)
עד שעתיים	125% לשעה השנייה
עד 3 שעות	150% לשעה השלישית
עד 4 שעות	250% לשעה הרביעית
5 שעות ומעלה	500% לשעה החמישית ולכל שעה נוספת

9. <u>שעות מנוחה ומעבר בסוף שבוע:</u>

9.1. המפיק יאפשר לאיש הצוות מנוחת סוף שבוע, בין גמר יום הפקה בסיום שבוע אחד לבין תחילת יום ההפקה העוקב בשבוע שלאחריו (להלן: "**מנוחת סוף שבוע**"), בהתאם למפורט להלן:

1. בכל הפקה יאפשר המפיק מנוחת סוף שבוע באורך מינימלי של 48 שעות.
2. על אף האמור לעיל, המפיק יאפשר מנוחת סוף שבוע באורך מינימלי של 55 שעות בלפחות 50% מסופי השבוע בכל הפקה, ולא פחות משני (2) סופי שבוע בכל ארבעה שבועות בכל הפקה.

9.2. האמור יחול רק אם מדובר בעבודה רצופה בהפקה ספציפית.

9.3. עבור קיצור אורך מנוחת סוף השבוע ישלם המפיק פיצוי בשיעור של 200% מהתמורה המוסכמת בין המפיק לבין איש הצוות לשעה, עבור כל שעה, או חלק ממנה, של הקיצור.

10. <u>ציוד:</u>

10.1. הכנת רשימת ציוד:

1. איש הצוות יגיש למפיק רשימת ציוד מוסכמת, בהתאם לתפקידו המקצועי, לפני תחילת הצילומים, לצורך הכנת תקציב להפקה, וזאת בתנאי שהמפיק נתן לאיש הצוות את מרב המידע לצורך הכנת הרשימה האמורה.
2. איש הצוות יעשה כמיטב יכולתו להתאים את רשימת הציוד שיכין לצרכים המקצועיים הרלוונטיים למקצועו ולהפקה, וישמור עליו כמיטב יכולתו.
3. איש הצוות ידווח למפיק על ציוד שאיש הצוות שכר או רכש עבור ההפקה, על חשבון המפיק. למען הסר ספק, כל הציוד אשר נרכש על ידי איש הצוות עבור ההפקה, על חשבון המפיק, יהיה רכוש המפיק, אלא אם אושר אחרת על ידי המפיק.

10.2. המפיק מתחייב לאפשר לאיש הצוות להכין את הציוד, לבדקו ולהוציאו, לפחות יום אחד לפני תחילת הצילומים. במידה שמכל סיבה שהיא לא תתאפשר הכנתו ובדיקתו של הציוד על ידי איש הצוות במועד האמור, תיעשה הכנת הציוד ובדיקתו על ידי איש הצוות במהלך יום הצילומים הראשון.

10.3. רק לאחר בדיקת הציוד על ידי איש הצוות כאמור, בין לפני תחילת הצילומים ובין במהלך היום הראשון לצילומים, תחול עליו אחריות לנזקים ו/או לאובדן שייגרמו לציוד שבדק, כמפורט להלן:

10.4. אובדן ציוד וחוסרים בציוד:

1. איש הצוות אחראי לשמור על הציוד שבאחריותו, והמפיק יאפשר לו את התנאים לעשות זאת. בסוף יום צילומים, אשר בו יש קיפול ואיסוף של הציוד, ידווח איש הצוות למפיק, או לנציגו, מייד בתום הצילומים או בתום קיפול הציוד (על פי המאוחר מבין השניים), על אובדן ציוד או חסרים של ציוד, אם ישנם כאלו. עם הדיווח על אובדן או חסרים כאמור, יהיה איש הצוות פטור מכל אחריות לאובדן הציוד או לחסרים בציוד.
2. בסיום ההפקה והצילומים, יהיה איש הצוות נוכח בהחזרת הציוד לחברת השכרת הציוד, וידאג לספירת הציוד המוחזר עם נציג חברת השכרת הציוד.

במידה שבזמן החזרת הציוד לחברת השכרת הציוד התגלו חוסרים אשר לא דווחו על ידי איש הצוות למפיק כאמור בס"ק 1 דלעיל, יפצה איש הצוות את המפיק בגין אובדן וחסר הציוד כדלקמן:

1. אם שווי הציוד החסר הינו עד 1,000 ₪ – יפצה איש הצוות את המפיק בסכום השווה ל-50% (חמישים אחוזים) משווי הציוד החסר (כלומר, לא יותר מ-500 ₪).
2. אם שווי הציוד החסר הינו מעל 1,000 ₪ אך עד לסכום ההשתתפות העצמית של המפיק בביטוח אובדן פריט הציוד החסר – יפצה איש הצוות את המפיק בסכום השווה ל-20% (עשרים אחוזים) משווי הציוד החסר.
3. אם שווי הציוד החסר הינו מעל לסכום ההשתתפות העצמית של המפיק בביטוח אובדן פריט הציוד החסר – יפצה איש הצוות את המפיק בסכום השווה ל-10% (עשרה אחוזים) מסכום ההשתתפות העצמית של המפיק בביטוח אובדן פריט הציוד החסר.

שווי הציוד, לעניין סעיף זה, יקבע על ידי רישומי חברת השכרת הציוד.

3. במידה שהמפיק לא אפשר לאיש הצוות להיות נוכח בזמן החזרת הציוד לחברת השכרת הציוד, יהיה איש הצוות פטור מכל אחריות ומכל חובת פיצוי למפיק, ביחס לאובדן או לחסר של ציוד, אם היה כזה, גם אם לא דיווח למפיק כאמור בס"ק 1 דלעיל.
4. במעבר לוקיישן במהלך יום צילומים, שלא ניתן במהלכו לאיש הצוות זמן מספיק לספירת הציוד, כתוצאה מאילוצי זמן ו/או עקב הוראת המפיק או נציגו, תחול חובת הדיווח של איש הצוות למפיק על אובדן או חסרים בציוד תוך 24 שעות מרגע היציאה מאתר הצילומים הקודם ללוקיישן החדש. דיווח איש הצוות למפיק או לנציגו על אובדן או חסרים כאמור, בתוך 24 השעות הללו, יהיה איש הצוות פטור מכל אחריות לאובדן הציוד או לחסרים בציוד.

10.5. במידה שישנן החזרות ציוד או החלפות של ציוד במהלך יום הצילומים, ינהל נציג המחלקה, אשר מונה לכך על ידי ראש המחלקה, אם מונה, רישום מסודר של הציוד אשר הוחזר או הוחלף כאמור, ויעבירו למפיק או לנציגו. האמור בס"ק זה לא יחול על ציוד יומי, אשר יגיע ספציפית ליום צילומים בודד.

10.6. ביחס לאובדן או לחסרים בציוד, המשמש את מחלקת הארט בהפקה, יחול האמור להלן:

1. קיפול הציוד, בדיקתו וספירתו יעשו רק לאחר שהלוקיישן או הסט סיימו להצטלם, וכן בהתאם לאילוצי ההפקה, ללוחות הזמנים, ולשיקולים הלוגיסטיים של המפיק או נציגו ושל המעצב האמנותי. דרש המפיק מאיש הצוות ממחלקת הארט בהפקה להקדים את קיפול הציוד לפני האמור, יבצע איש הצוות את דרישת המפיק אולם יהיה פטור מכל אחריות לאבדן ו/או חסרים בציוד.
2. דיווח של איש הצוות למפיק או לנציגו בדבר אובדן או חסר של ציוד יעשה תוך 24 שעות מעת גילויו, בין אם במהלך הצילומים ובין אם לאחר שהסתיימו.

10.7. לעניין אובדן ציוד שנגרם כתוצאה מגניבה, יפעלו הצדדים בהתאם לאמור בחוק העונשין, תשל"ז-1977.

10.8. נזק לציוד:

1. במקרה של נזקים לציוד, שייגרמו כתוצאה מרשלנות רבתי של איש הצוות, איש הצוות יפצה את המפיק בסכום השווה ל-10% מסכום ההשתתפות העצמית של המפיק בביטוח הנזק לפריט הציוד שניזוק, והמפיק יישא בשאר עלות הנזק לציוד.
2. במקרה של נזקים לציוד, שייגרמו כתוצאה ממעשה מכוון וזדוני של איש הצוות, איש הצוות יפצה את המפיק בסכום השווה למלוא (100%) סכום הנזק לפריט הציוד שניזוק.
3. המפיק יהיה רשאי לקזז מהתמורה של איש הצוות באותה הפקה את הסכומים שאיש הצוות חייב למפיק על פי סעיף זה, אך זאת – בתנאי שהציוד שניזוק בוטח על ידי המפיק, ורק לאחר שהמפיק הציג בפני אקט ובפני איש הצוות את פוליסת הביטוח ואת סכום ההשתתפות העצמית הנקוב בה, וכן בתנאי שהוכחה מעל לכל ספק אחריותו של איש הצוות לנזק על פי הסכם זה.

10.9. המפיק ו/או איש הצוות יהיו רשאים להביא לבירור במסגרת מנגנון יישוב המחלוקות הקבוע בהסכם זה מקרים של נזק או אובדן יחיד (ולא מצטבר) של ציוד בסכום של מעל 10,000 ₪ ולדרוש אף פיצוי שווי מלא.

10.10. האמור לעיל יחול גם על ציוד שהינו בבעלות איש הצוות ושהמפיק שכר מאיש הצוות לצורך ההפקה, כאילו נשכר ציוד זה על ידי המפיק מצד שלישי וניזוק.

10.11. ציוד בבעלות איש הצוות: במידה שהמפיק ביקש או הורה לאיש הצוות להביא עימו להפקה, לצרכי ההפקה, לשימושו האישי וללא תמורה, ציוד שהינו בבעלות איש הצוות, הרי אז יחולו על אובדן או חסרים של ציוד שכזה במסגרת ההפקה הכללים שלהלן:

1. אם שווי הציוד החסר הינו מעל לסכום ההשתתפות העצמית של איש הצוות בביטוח אובדן פריט הציוד החסר – יפצה המפיק את איש הצוות בסכום השווה ל-90% (תשעים אחוזים) מסכום ההשתתפות העצמית של איש הצוות בביטוח אובדן פריט הציוד החסר.
2. אם שווי הציוד החסר הינו נמוך מסכום ההשתתפות העצמית של איש הצוות בביטוח אובדן פריט הציוד החסר – לא יפצה המפיק את איש הצוות בסכום כלשהו.

האמור בסעיף זה יחול רק בתנאי שהציוד שאבד או חסר בוטח על ידי איש הצוות בחברת ביטוח, וכן שאובדן או היעלמות הציוד אירעו מהלך יום ההפקה ו/או בחניית כלי הרכב של ההפקה ו/או במקום או אתר תחת שמירה של המפיק ו/או בכל מקום אחר הנמצא באחריות המפיק, וכן בתנאי שאיש הצוות הודיע למפיק בזמן אמת על החוסר או האובדן.

ב/ב

11. <u>תנאים פיזיים באתר הצילומים</u>: המפיק ידאג לתנאים נאותים ובטוחים באתר הצילומים במהלך ההפקה, לרבות:

11.1. עמדה הכוללת מי שתייה נקיים ו/או משקאות קלים וקרים, שתייה חמה (תה, קפה) ללא הגבלה.

11.2. בתי שימוש נקיים, תקינים וסגורים, במספר מספק לאנשי הצוות על הסט, במרחק סביר ממוקד הצילומים והמחנה ובמיקום שלא יפריע לסט הצילומים.

11.3. אמצעים לעבודה בתנאי השטח, מזג האוויר והשעות בהם מבוצעת העבודה, לרבות (אך לא רק): גשם, חום, קור וכו'. המפיק יימנע מעבודה במצבי מזג אוויר קיצוניים אשר עלולים לסכן את איש הצוות, יספק אמצעי חימום וקירור על הסט, בהתאם לעניין, וכן תאורה ואמצעי זיהוי נוספים לטובת הבטחת הבטיחות.

11.4. חללי עבודה ראויים עבור הלבשה, איפור, ארט, עוזרי במאי והפקה:

1. כל חלל יהיה סגור, נקי, מסודר, מואר, מוצל, מחומם או ממוזג בהתאם לצורך ומוגן מפני פגעי מזג האוויר.
2. מקומות אלו יהיו במרחק סביר ממוקד הצילומים והמחנה, בגודל ראוי ויכללו את האמצעים הפיזיים והתשתיות הנדרשים לעבודת המחלקה.
3. במידת הצורך, חללי עבודה אלו יהיו ניתנים לסגירה ולנעילה בדלת או בכל אמצעי ראוי אחר.

12. <u>דמי כלכלה</u>:

12.1. בימי סיורים והכנות, מחוץ למשרדי המפיק, ובימי פרה-ריגיניג בכל אתר שהוא, המפיק יספק על חשבונו ארוחות לאיש הצוות, כמפורט להלן:

1. עד 5 שעות עבודה – ארוחה אחת קלה.
2. עד 12 שעות עבודה – שתי ארוחות.
3. מעל 12 שעות עבודה – שלוש ארוחות.

12.2. המפיק יהיה רשאי לשלם לאיש הצוות, במקום מתן הארוחות כאמור, את התעריף הבא:

1. במקום ארוחת בוקר – 30 ₪ + מע"מ.
2. במקום ארוחת צוהריים – 80 ₪ + מע"מ.
3. במקום ארוחת ערב – 70 ₪ + מע"מ.

12.3. כאשר ההפקה מחייבת לינה מחוץ לישוב מגוריו של איש הצוות, יחול המפורט להלן:

1. המפיק יספק לאיש הצוות לינה על חשבונו, בתנאי מגורים ראויים, וכן שתיה חמה וקרה ללא הגבלה באתר הלינה. במקרה של שלושה ימי לינה רצופים או יותר, המפיק יספק שירותי כביסה.
2. איש הצוות זכאי לדמי כלכלה בסך 80 ₪ + מע"מ ליום, בנוסף לארוחות אותן יספק המפיק באתר הצילומים.
3. המפיק יהיה רשאי לספק לאיש הצוות, באתר הלינה, ארוחה שלישית חמה ונאותה, במקום התשלום הנקוב 12.3 (2) דלעיל.

12.4. כל תשלום של דמי כלכלה לאיש צוות יעשה כנגד חשבונית בתוספת מע"מ כחוק.

13. <u>נסיעות איש הצוות:</u>

13.1. תשלום עבור זמן הנסיעות: המפיק ישלם לאיש הצוות עבור זמן הנסיעות בהתאם למיקום אתר הצילומים ביום ההפקה, לפי המפורט להלן:

מספר הטבעת	גבולות הטבעת	סכום ב-₪ לכיוון אחד	סכום ב-₪ לשני כיוונים
האזור החופשי	צפון – כביש 531 מזרח – כביש 6 דרום – כביש 431	0	0
2	צפון – כביש 57 מזרח – כביש 574 וכביש 446 (כולל מודיעין) דרום – כביש 3, כביש 7 וכביש 41 (לא כולל אשדוד)	25	50
3	ירושלים	75	150
4	צפון – כביש 65 מזרח – כביש 66 וכביש 60 (לא כולל ירושלים) דרום – כביש 35 (כולל אשקלון)	100	200
5	צפון – כביש 75 וכביש 77 (כולל טבריה) מזרח – כביש 90 (כולל מרכז ודרום ים המלח) דרום – כביש 25 (כולל דימונה ובאר שבע)	200	400
6	כל היתר (למעט תמנע עד אילת)	300	600
7	תמנע עד אילת	500	1,000

הצדדים ידונו בוועדת המעקב בעדכון התעריפים בתום שנה ממועד חתימת ההסכם.

13.2. תשלום עבור זמן נסיעות בלינה מחוץ ליישוב מגוריו של איש הצוות: במקרה שההפקה מלינה את איש הצוות במלון במסגרת ההפקה, זמן הנסיעות אל המלון וממנו יחושב באופן הבא:

1. ככל שהמלון ממוקם באותה הטבעת של אתר הצילומים – לא יהיה זכאי איש הצוות לתשלום עבור זמן הנסיעה.
2. ככל שהמלון אינו ממוקם באותה הטבעת של אתר הצילומים – יהיה זכאי איש הצוות לתשלום עבור זמן הנסיעה, בשווי ההפרש בין הסכום לו היה זכאי בגין נסיעה אל הטבעת בה ממוקם המלון לבין הסכום לו היה זכאי בגין נסיעה אל הטבעת בה ממוקם אתר הצילומים.

דוגמה להמחשה (1): במידה שההפקה מלינה את איש הצוות במלון באילת (טבעת 7), וביום למחרת הצילומים מתקיימים במצפה רמון, ומשם חוזר איש הצוות לביתו, הוא יהיה זכאי לתשלום בסך 200 ₪ עבור הנסיעה מאילת למצפה רמון, ולתשלום נוסף בסך 300 ₪ עבור הנסיעה ממצפה רמון לאזור החופשי.

דוגמה להמחשה (2): במידה שאיש הצוות נוסע ביום ראשון מהאזור החופשי לצילומים בירושלים, לן ומצלם בירושלים לאורך כל השבוע, וחוזר ביום חמישי לאזור החופשי, הוא יהיה זכאי לתשלום בסך 75 ₪ עבור הנסיעה מהאזור החופשי לירושלים ביום ראשון ולתשלום נוסף בסך 75 ₪ עבור הנסיעה מירושלים לאזור החופשי ביום חמישי.

13.3. הגעה לאתר הצילומים:

1. המפיק אינו חייב להסיע לסט איש צוות המתגורר מחוץ לאזור החופשי, אלא איש צוות המתגורר מחוץ לאזור החופשי יגיע בכוחות עצמו לסט, או שתקבע עימו נקודת איסוף אשר אליה יגיע בכוחות עצמו.
2. בכל מקרה, המפיק ידאג לסידורי חנייה לרכבו של איש הצוות באותו מקום שייקבע (נקודת האיסוף או הסט), וכן הוצאות נסיעה כמפורט להלן.

13.4. תשלום עבור הוצאות נסיעה: המפיק ישלם לאיש הצוות ביום הפקה הוצאות נסיעה כדלקמן:

1. איש צוות הנוסע בתחבורה ציבורית יהיה זכאי לתשלום בגובה עלות הנסיעה.
2. איש צוות הנוסע ברכבו הפרטי יהיה זכאי לתשלום כמפורט להלן:
   1. אם נסע בקטנוע/אופנוע – יהיה זכאי לתשלום לפי 0.75 ₪ לק"מ.
   2. אם נסע ברכב 4 גלגלי – יהיה זכאי לתשלום לפי 1.5 ₪ לק"מ.
3. המפיק ישלם תוספת של 0.5 ₪ לק"מ עבור כל איש צוות נוסף שיצטרף לנסיעה.
4. סכום זה יעודכן בכל חודש ינואר, בהתאם לשינוי במחירי הדלק מחודש ינואר הקודם.
5. תשלום זה יהיה בתוספת הוצאות חנייה בחניון שהמפיק קבע כנקודת איסוף (אם היו הוצאות חנייה כאלו).

14. <u>ביטוח</u>:

14.1. מבלי לגרוע מהתחייבויות המפיק על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב המפיק, כי לפני תחילת כל הפקה, ובמשך כל תקופת ההפקה, יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות ומשולמות כדלהלן:

1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותו של המפיק על פי דין, בגין נזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו בגבול אחריות שלא יפחת מ-1,500,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח, עקב או כתוצאה מפעילות ההפקה.
2. במידה שההפקה מצולמת מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ירכוש המפיק ביטוח נסיעה מורחב עבור איש הצוות, הכולל: אשפוז בבית-חולים, ניתוחים מידיים, הטסה רפואית והטסת גופה וכן ביטוח רכוש של איש הצוות, ובלבד שרכוש זה דרוש והתבקש על-ידי המפיק לצורך הצילומים.

14.2. איש הצוות מתחייב לבצע כל בדיקה רפואית ו/או למלא הצהרת בריאות, ככל שאלו נדרשים לצורך ביטוח במסגרת תפקידו בהפקה. במידה שאיש הצוות לא יעמוד בהתחייבויותיו על-פי סעיף קטן זה ו/או במידה שאיש הצוות יימצא לא כשיר מבחינה רפואית, המפיק יהא זכאי לבטל את ההסכם שנחתם בינו לבין איש הצוות (ואם ההסכם נחתם לפני בדיקה רפואית – אלא אם כן חוסר כשירותו הרפואית נגרמה בקשר עם השתתפותו בהפקה נשוא ההסכם ביניהם).

15. <u>מניעת הטרדות מיניות</u>: הצדדים רואים חשיבות במיגור התופעה, במטרה להבטיח שהתעשייה בכלל, וסט הצילומים בפרט, יהיו מרחב בטוח, ויפעלו כנדרש בדין.

16. <u>תנאי תשלום בכלל ההפקות</u>:

16.1. המפיק ישלם את התמורה של איש הצוות בתנאי שוטף + 30, היינו: התשלום לאיש הצוות יעשה אחת לחודש, לא יאוחר מ-30 ימים מתום אותו החודש, אשר במהלכו הגיש איש הצוות למפיק חשבונית עסקה/דרישת תשלום, בצירוף אישור על פטור, או ניכוי של מס במקור, או בצירוף טופס תיאום מס.

16.2. איחור בתשלום: על כל איחור בתשלום של מפיק לאיש צוות, ישלם המפיק לאיש הצוות פיצוי מוסכם ומוערך מראש בשיעור של 1% מהסכום שבפיגור, וזאת – לכל שבוע, או חלק משבוע, של איחור בתשלום, כולל ריבית דריבית. שיעור הפיצוי יתעדכן, מעת לעת, בהסכמת הצדדים.

17. <u>דחיות וביטולים</u>:

17.1. דחייה של כל הצילומים:

1. המפיק יודיע לאיש הצוות לפחות 7 ימים מראש על כל דחייה או ביטול של כל הצילומים, לרבות דחיית מועד תחילת הצילומים.
2. במידה שלא ניתנה הודעה מראש לאיש הצוות, בכלל או במועד האמור, ישלם המפיק לאיש הצוות פיצוי בגובה יום הפקה מלא עבור כל שבוע דחייה של הצילומים, עד לתקרה של שלושה (3) ימי פיצוי כאמור.
3. על אף האמור לעיל, במידה שמועד תחילת הצילומים כולם נדחה בעד שלושה (3) ימים, וההודעה על הדחייה ניתנה לאיש הצוות לפני תחילת הצילומים (כלומר בתקופת הפרה פרודקשן), המפיק לא יהיה מחויב בתשלום פיצוי לאיש הצוות.

17.2. דחייה או ביטול של יום הפקה:

1. המפיק יודיע לאיש הצוות על דחייה או ביטול 24 שעות מראש, או עד השעה 09:00 בבוקר היום הקודם ליום ההפקה, לפי המאוחר מבין השניים.
2. בהיעדר הודעה מוקדמת כאמור, שיעור הפיצוי יהיה כמפורט להלן:
   1. בגין דחיית יום הפקה – 50% מהתמורה המוסכמת עבור יום הפקה.
   2. בגין ביטול יום הפקה – 100% מהתמורה המוסכמת עבור יום הפקה.

17.3. למען הסר ספק, האמור יחול גם על ימי הפקה בתקופת הפרה פרודקשן.

18. <u>סיום ההתקשרות עם איש צוות על ידי המפיק או על ידי איש הצוות וביטול הפקה</u>:

18.1. סיום התקשרות לפני תחילת הצילומים בפועל:

1. במקרה של סיום התקשרות בין המפיק לבין איש הצוות, ביוזמת מי מהצדדים, או במקרה של ביטול ההפקה, או הודעה של איש הצוות למפיק על רצונו שלא לעבוד בה, תינתן ע"י הצד המבטל/מסיים הודעה מוקדמת בכתב בת שבעה (7) ימים לפחות לצד השני.
2. במידה שהמפיק לא הודיע לאיש הצוות על הפסקת ההתקשרות, או ביטול ההפקה, בכלל או במועד האמור לעיל, ישלם המפיק לאיש הצוות פיצוי בגובה תמורה של שלושה ימי הפקה מלאים.

18.2. סיום התקשרות בזמן הצילומים בפועל:

1. במקרה שהפסקת ההתקשרות היא ביוזמת המפיק, המפיק חייב להודיע בכתב שלושה (3) ימים מראש לאיש הצוות. איש הצוות יהיה מחויב להמשיך לספק שירותיו בהפקה במהלך כל שלושת ימי ההודעה מראש, אלא אם המפיק ויתר על עבודת איש הצוות במהלכם. למען הסר ספק, גם במקרה כאמור יהיה המפיק חייב בתשלום עבור תקופת ההודעה המוקדמת.
2. במקרה שהפסקת ההתקשרות היא ביוזמת איש הצוות, הוא יהיה חייב להודיע בכתב שלושה (3) ימים מראש למפיק או לנציגו על עזיבתו או על הפסקת ההתקשרות, במהלכם יהיה חייב לעבוד אם נדרש לכך על ידי המפיק. במקרה של סירוב לדרישת המפיק לעבוד במהלך כל או חלק מתקופת ההודעה המוקדמת כאמור, ישלם למפיק תשלום בגובה התמורה המוסכמת עבור שלושה (3) ימי הפקה אלו, או חלקם היחסי, לפי העניין.
3. אם אורך ההפקה הוא שלושה (3) חודשים ומעלה, משך תקופת ההודעה המוקדמת תתארך ביום אחד נוסף עבור כל חודש נוסף, או חלק ממנו, של ההפקה.
4. במקרה שפרק הזמן שנותר לסיום הצילומים קצר מפרק הזמן להודעה מוקדמת מראש כאמור, יהיה משך ההודעה מראש אותו פרק הזמן הנותר עד לסיום הצילומים בלבד.

19. <u>עבודה בחו"ל</u>: התנאים המסחריים של הסכם זה יחולו גם בהפקות המצטלמות בחו"ל, תוך אימוץ אופן העבודה הנהוג בארץ בה נערכים הצילומים (קרי אורך יום ההפקה, יום המנוחה השבועי שיותאמו לארץ הצילומים וכד').

20. <u>טבלת מחירים מומלצים</u>

20.1. טבלת מחירים מומלצים עבור יום הפקה מצורפת להסכם זה כנספח ב' והיא מהווה חלק אחד ובלתי נפרד מהסכם זה, לכל דבר ועניין.

20.2. עדכון הסכומים שבטבלה: העדכון ייעשה אוטומטית, אחת לשנה בכל ינואר, ויהיה בשיעור זהה לעליית מדד המחירים לצרכן באותה שנה, והכל כמפורט להלן:
1. העדכון הראשון יחול ביום 1.1.2024.
2. במקרה של מדד שלילי (שנתי) לא תתבצע הפחתת תמורה. שיעור הירידה במדד יקוזז מהעלייה העתידית במדד בשנה העוקבת.
3. גובה העדכון השנתי לא יעלה על 3.5%. במקרה של מדד חיובי העולה על 3.5% (שנתי), גובה העדכון באותה השנה יעמוד על 3.5%, ויתרת העדכון תבוצע בשנה העוקבת (בצירוף לעדכון עבור אותה השנה).
4. על אף האמור לעיל, מצורף נספח ג' להסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו, הכולל עדכוני סכומים מיוחדים לתפקידים שהוסכמו בין הצדדים.

20.3. הסכומים בטבלת המחירים יעודכנו במועד כניסת פעימת הקיצור השנייה לתוקף (כלומר, בקיצור יום העבודה ל-10 שעות) עבור יום הפקה של 10 שעות, באמצעות חילוק התמורה היומית עבור יום הפקה באורך של 10.5 שעות ב-10.5 והכפלתה ב-10.

21. <u>יחסי עובד ומעביד</u>:

21.1. מובהר ומוצהר כי תנאי הסכם זה, לרבות טבלת המחירים המומלצים המצורפת אליו, הוסכמו בין הצדדים ובוססו על הנחת היסוד כי אין יחסי עובד ומעסיק בין אנשי צוות למפיקים בהפקות השונות, אלא יחסיהם של אלו הינם יחסי מזמין (המפיק) מול קבלן עצמאי (איש הצוות), ולכן

המחירים בטבלת המחירים המומלצת המצ"ב הינם גבוהים מהשכר ברוטו שהיה משולם לאיש הצוות, לו היה במעמד של עובד.

21.2. נוכח האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי במידה שמסיבה כלשהי ייקבע על ידי ערכאה שיפוטית, בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו, כי מתקיימים יחסי עובד ומעסיק בין איש הצוות לבין המפיק, אזי איש הצוות יהא חייב להשיב למפיק את מלוא הסכומים העודפים והנוספים אשר המפיק יחויב בהם על ידי הערכאה השיפוטית או רשות מרשויות המדינה בעקבות ההכרה ביחסי עובד ומעסיק כנ"ל.

21.3. איש הצוות מסכים בזאת כי יהיה חייב להחזיר למפיק, וכי המפיק יהיה זכאי לקזז, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, סכומים עודפים ונוספים אלו, אשר יפסקו לחובתו ו/או בהם יחויב לשאת כאמור, מכל סכום שיגיע לאיש הצוות מאת המפיק.

21.4. מובהר, כי איש הצוות ימציא למפיק חשבונית/קבלה או טופס תיאום מס בגין כל תשלום שיקבל בהתאם להסכם זה.

21.5. איש הצוות מתחייב לשלם את דמי הביטוח הלאומי החלים עליו. טבלת המחירים המומלצים המצ"ב לקחה בחשבון את הפרשות איש הצוות לביטוח פנסיוני.

22. <u>התארגנויות פנים מחלקתיות באקט:</u>

22.1. היה ואיגוד המפיקים יסבור כי לפחות 51% מחברי מחלקה מקצועית מסוימת באקט התארגנו בינם לבין עצמם והחליטו על תנאים ותמורה יומית לעצמם במגעיהם מול מפיקים שונים חברי איגוד המפיקים, אשר הינם עולים על התנאים והתמורה היומית המומלצת אשר הוסכמו בין איגוד המפיקים לבין אקט בהסכם זה, הרי אז יהיה רשאי איגוד המפיקים לפנות אל אקט במכתב תלונה מפורט בנושא זה, שיכלול, בין היתר, את שמות אותם חברי המחלקה, שנטען כלפיהם שהתארגנו כאמור. מכתב התלונה יכלול גם את מועד הפנייה אליהם והתנאים והתמורה שדרשו.

22.2. אקט יהיה חייב לבצע בדיקה בנושא בתוך 7 יום מקבלת מכתב התלונה המפורט של איגוד המפיקים, ויפעל כמפורט להלן:

1. אם מצא שטענות איגוד המפיקים נכונות, יפרסם בקרב חברי המחלקה הרלוונטית את פרטי התפקיד הרלוונטי ואת התמורה היומית המומלצת המוצעת עבורה, בהתאם לטבלת התמורה היומית העדכנית.
2. אם מצא שטענות איגוד המפיקים אינן נכונות, יסתור ויפריך את התלונה בכתב.

22.3. היה ולדעת איגוד המפיקים תלונתו לא נסתרה או הופרכה או תוקנה על ידי אקט במועד האמור, או תוך מועד ארוך יותר ככל שיסכימו הצדדים על הארכת מועד שכזו, הרי אז רשאי איגוד המפיקים להודיע לאקט ולאנשי הצוות הרלוונטיים, בכתב, כי הסכם זה ותנאיו לא יחולו, ממועד ההודעה ואילך, על אותם אנשי צוות שהתארגנו בהתארגנות פנים-מחלקתית כאמור בסעיף זה.

למען הסר ספק מובהר כי הודעה שכזו של איגוד המפיקים לא תחול על חברי אקט שהינם חברים במחלקה המקצועית האמורה, אך אינם שייכים להתארגנות הפנים-מחלקתית האמורה.

22.4. תוקף הודעה כאמור לעיל יסתיים מיידית, אם יסתבר לאיגוד המפיקים כי טענתו/תלונתו נסתרה או הופרכה ו/או מיידית עם סיומה של התארגנות זו והחזרת המצב לקדמותו, כך שההסכם יחול, מאותו מועד ואילך, גם על חברי המחלקה המקצועית שהיו שותפים להתארגנות הנטענת.

22.5. איגוד המפיקים יהיה רשאי להגיש לאקט מכתב תלונה מפורט כאמור, גם אם סבר שמספר קטן יותר מ-51% הנ"ל מבין חברי מחלקה מקצועית כלשהי באקט התארגנו כאמור. אקט יהיה חייב לבדוק את הטענה ולהשיב לאיגוד המפיקים לגבי ממצאיו, תוך 7 ימים מקבלת מכתב התלונה של איגוד המפיקים (או תוך מועד ארוך יותר, אם יסכימו הצדדים על הארכת מועד שכזו).

מוסכם, עם זאת, כי הודעת איגוד המפיקים בנוגע לאי-תחולת הסכם זה על חלק מחברי המחלקה המקצועית שהתארגנו, כאמור בסעיף 22.3 דלעיל, לא תחול ולא תישלח על ידי איגוד המפיקים, אלא אם סבר איגוד המפיקים, כי מספר חברי המחלקה המקצועית המתארגנים כאמור עלה על 51% הנ"ל.

על אף האמור בסעיף זה, איגוד המפיקים ו/או מי מחבריו שומרים על זכותם לפעול במסגרת ערכאות משפטיות רלוונטיות בעניין התארגנויות פנים מחלקתיות.

23. <u>תלונות אקט ואנשי הצוות כנגד מפיקים ספציפיים</u>:

23.1. אקט יהיה רשאי לפנות אל איגוד המפיקים ולהודיעו, במכתב תלונה מפורט, על מספר תלונות חוזרות של אנשי צוות כנגד מפיק או מפיקים מסוימים בנוגע להפרת תנאי הסכם זה, לרבות טבלת המחירים המומלצים, ועל מהות התלונות.

23.2. איגוד המפיקים יהיה חייב ליתן לאקט מענה, תוך 7 ימים מקבלת מכתב התלונה המפורט של אקט, אשר בו יוכל לסתור ולהפריך את טענתו ותלונתו של אקט; או – אם איגוד המפיקים שוכנע שטענות אקט הינן נכונות – להודיע על פעולותיו בנושא ועל החזרת המצב לקדמותו, אם הדבר עלה בידי איגוד המפיקים.

23.3. היה ולדעת אקט, תלונתו לא נסתרה או הופרכה או תוקנה על ידי איגוד המפיקים, במועד 7 הימים האמורים (או תוך מועד ארוך יותר, אם יסכימו הצדדים על הארכת מועד שכזו), הרי אז יהיה אקט רשאי להעביר לידיעת חבריו את המידע האמור ואת המענה שקבל מאיגוד המפיקים בנוגע לתלונה, ואילו חברי אקט יהיו רשאים לשקול האם ברצונם לעבוד עם מפיק זה, אם לאו, לאור המידע שהועבר אליהם כאמור.

24. <u>הכשרות מקצועיות</u>: אקט יקיים קורס הכשרה מקצועית לאנשי צוות חדשים בכל מחלקה בדרגת מתלמד, לפחות אחת לשנתיים.

25. <u>תקופת ההסכם והוראות מעבר</u>:

25.1. הסכם זה יכנס לתוקף ויחול ביום ה-45 (ארבעים וחמישה) מיום חתימתו, ויהיה תקף למשך שנתיים (להלן: "**תקופת ההסכם**"). למען הסר ספק, ההסכם יחול רק על הפקות שמתחילות להצטלם לאחר מועד כניסתו של הסכם זה לתוקף.

ל/ב

25.2. ההסכם יתחדש אוטומטית, ללא צורך במשלוח הודעה מצד למשנהו, לשנה אחת נוספת, וכך הלאה – משנה לשנה (להלן: "**שנות ההארכה**"), אלא אם כן יודיע צד למשנהו, בכתב ולפחות 6 (שישה) חודשים מראש לפני סיום כל שנה משנות ההארכה, על רצונו לסיים הסכם זה.

25.3. הארכת תקופת 45 הימים האמורה דלעיל, ביחס למקרים מיוחדים והפקות ספציפיות, תחייב אישור בכתב של ועדת המעקב ליישום ההסכם, אשר תורכב מנציגי שני הצדדים, ותינתן במקרים הבאים:

1. איגוד המפיקים יעביר בתוך 30 יום מיום חתימת הסכם זה, לכל היותר, את רשימת ההפקות אשר עומדות בתנאים המזכים להמשיך לעבוד בהתאם לתנאים שנהוגים ערב חתימת הסכם זה.
2. התנאים המזכים, לעניין סעיף זה, הם התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. המפיק הינו חבר באיגוד המפיקים.
   2. המפיק הציג חתימה על הסכם תקציבי שנחתם טרם מועד חתימת הסכם זה בינו לבין גוף המימון המרכזי (לעניין זה, גורם המספק מעל 50% מתקציב ההפקה), הקבוע את תקציב ההפקה.
   3. ההפקה תתחיל להצטלם לפני התאריך 1.1.2024.

   במקרים חריגים ובהסכמת הצדדים, ניתן יהיה להגיש בקשה להחרגה מעבר למועד הנקוב.

26. <u>ועדת מעקב ליישום ההסכם ומנגנון יישוב מחלוקות:</u>

26.1. תוקם ועדת מעקב ליישום ההסכם, שתורכב ממספר שווה של נציגים של כל צד. הוועדה תיפגש אחת לארבעה (4) חודשים לפחות, במטרה ללוות את יישום ההסכם, לספק פרשנות מוסכמת לסעיפי ההסכם במידת הצורך ולפתור סוגיות רוחביות ועקרוניות שבמחלוקת.

26.2. כל צד יהיה רשאי להעלות בעיות ביישום ההסכם, והוועדה תהיה מחויבת לדון בעניין בתוך שבעה (7) ימים. בהיעדר הסכמה בין הצדדים, יועבר הנושא שבמחלוקת להכרעה בין שני יושבי הראש של האיגודים.

26.3. בהיעדר הסכמה, יועבר הנושא לבורר מוסכם, מתוך רשימת בוררים המופיעה בנספח ד' להסכם זה. הבורר ידון בעניין בהקדם האפשרי, ולא יותר מ-10 ימים מהמועד שהועברה אליו הפנייה (אלא אם הוסכם בין הצדדים על מועד אחר, ארוך יותר). החלטת הבורר תהיה סופית ובעלת תוקף של החלטת בית משפט. הצדדים יתחלקו באופן שווה בעלויות הבורר, ככל שיהיו. מספר הפעמים שבהם מחלוקת תופנה לבוררות לא יעלה על פעמיים בשנה קלנדרית, אלא אם הסכימו על כך שני הצדדים ותיעדו זאת בכתב.

26.4. לעניין פעימת הקיצור השנייה כמפורט בהסכם זה, הוועדה תתכנס לפחות אחת לחודש החל משלושה חודשים לפני מועד הפעימה, כדי לבחון האם קיימים תנאים מספקים לביצועה. ככל שלא תושג הסכמה בעניין זה, לא יועבר העניין לבורר וכל צד יהא רשאי לנקוט בהליכים ו/או לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו כפי שיראה לנכון. האמור יחול גם לעניין הגדלת טווח התמורה היומית המומלצת כמפורט בנספח ב' להסכם זה.

27. המשך משא ומתן בסוגיות נוספות: הצדדים רואים חשיבות בהסדרת סוגיות נוספות הקשורות לתנאי העבודה, לרבות בטיחות בבסט הצילומים ומחוץ לו, תנאי עבודה בחו"ל, הסדרת התנאים בהפקות חד יומיות, מניעת הטרדות מיניות והתעמרות בעבודה, תנאי עבודה פיזיים בשלב ההכנות, ריג ועוד, וימשיכו לדון במטרה להגיע להסכמות שיעוגנו כנספחים להסכם זה, עד ל-4 חודשים מיום כניסתו לתוקף של הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה בישראל	אק"ט איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל
(ע"ר מס' 58-000413-3)	(ע"ר מס' 58-014954-0)

אקט
איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל
ע.ר. 580149540
איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל
ע.ר. מס' 58-000-413-3
רח' החשמל 18, תל-אביב 65117
טל' 03-5606229 פקס: 03-5606293